

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 19/2532

นาย ประเทือง อินทุ ยศ

โจทก์

นาย ประจ อินทุภูติ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาเบิกความเท็จ แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายให้เห็นว่าคดีที่จำเลยเบิกความมีข้อหาและข้อความที่เบิกความเป็นเท็จเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร จึงเป็นฟ้องที่ไม่ได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี แม้โจทก์จะบรรยายเลขสำนวนคดีที่จำเลยเบิกความมาในฟ้องต่อมาในชั้นพิจารณาโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุนยานอ้างคำเบิกความของจำเลยกับสำนวนคดีนั้นเป็นพยานหลักฐาน และศาลชั้นต้นได้นำสำนวนคดีนั้นทั้งสำนวนมาผูกติดกับสำนวนคดีนี้ไว้แล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ปรากฏในสำนวนคดีนั้นก็หาใช้ส่วนหนึ่งของคำฟ้องของโจทก์ไม่ จะนำมาประกอบคำฟ้องของโจทก์คดีนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมิได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ให้จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้เบิกความเท็จต่อศาลจังหวัดพิษณุโลกในการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 331/2525 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก โจทก์ นายประเทือง อินทุยศ กับพวก จำเลย เป็นใจความว่า จำเลย (หมายถึงนายปรุง อินทุญาติ) มีบ่อล่อปลา 2 บ่อ โดยจ้างนายดุสิตขุด บ่อปลานี้อยู่ในที่ดินของนาง ละเอียด ซึ่งทางราชการนิคมสร้างตนเองทุ่งสานอนุญาตให้นางละเอียดทำกิน ได้รับ น.ค.1 เป็นการได้สิทธิครอบครองแล้วและจำเลยเบิกความอีกว่า ในปี พ.ศ. 2521 โจทก์จะแจ้งความกล่าวหาว่านางละเอียด บุกรุกขุดบ่อในที่ดินของโจทก์หรือไม่ ไม่ทราบ นางละเอียดไม่ได้เล่าให้ฟังว่าตกลงกันอย่างไรซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงแล้วจำเลยทราบว่าโจทก์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ พรหมพิราม กล่าวหาว่า นางละเอียดบุกรุกขุดบ่อในที่ดินที่โจทก์ได้รับอนุญาตจาก ทางราชการนิคมสร้างตนเองทุ่งสานให้ครอบครอง และจำเลยทราบว่านางละเอียด ยินยอมมอบสิทธิครอบครองบ่อปลา 2 บ่อ ให้โจทก์ภายหลังจากนางละเอียดมีสิทธิใช้ บ่อปลาที่กำหนดเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งข้อความอันเป็นเท็จที่จำเลยเบิกความเป็นข้อ สำคัญ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 331/2525 ของศาลจังหวัดพิษณุโลกดังนี้โจทก์ไม่ ได้บรรยายให้เห็นว่าคดีที่จำเลยเบิกความมีข้อหาและข้อความที่เบิกความเป็นเท็จ

เป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร เมื่ออ่านฟ้องโดยตลอดแล้วยังไม่เป็นที่เข้าใจได้อยู่ใน
ตัวว่าความเท็จตามที่จำเลยเบิกความมีความสำคัญต่อคดีนั้นอย่างไร จึงเป็นฟ้องที่ไม่
ได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลย
เข้าใจข้อหาได้ดี แม้โจทก์จะบรรยายเลขสำนวนคดีที่จำเลยเบิกความมาในฟ้อง ต่อ
มาในชั้นพิจารณาโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุนยานอ้างคำเบิกความของจำเลยกับสำนวนคดี
นั้นเป็นพยานหลักฐาน และศาลชั้นต้นได้นำสำนวนคดีนั้นทั้งสำนวนมาผูกติดกับ
สำนวนคดีนี้ไว้แล้วก็ตามแต่ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ปรากฏในสำนวนคดีนั้นก็หา
ใช้ส่วนหนึ่งของคำฟ้องของโจทก์ไม่ จะนำมาประกอบคำฟ้องของโจทก์คดีนี้ให้
สมบูรณ์ขึ้นมิได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบรรยายฟ้องในความผิดฐานเบิกความเท็จนั้น โจทก์จะบรรยายแต่เพียงข้อความ
เท็จกับความจริงเป็นอย่างไร และบรรยายว่าข้อความเท็จดังกล่าวเป็นข้อสำคัญในคดี
แต่ไม่บรรยายให้เห็นว่าเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไรย่อมเป็นฟ้องที่ไม่ชอบ วิธีการ

บรรยายฟ้องให้เห็นว่าข้อความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร กระทำได้โดยพยายามบรรยายให้เห็นว่า ข้อความเท็จนั้นเป็นข้อความที่อาจมีน้ำหนักในการวินิจฉัยของศาล มีผลทำให้การวินิจฉัยข้อพิพาทเปลี่ยนแปลงไป หรือจะมีผลให้แพ้ชนะคดีกัน ข้อความเท็จที่อาจมีน้ำหนักหรือมีผลในการวินิจฉัยของศาลดังกล่าวนั้น ไม่จำกัดเฉพาะข้อวินิจฉัยในมูลคดีเท่านั้น หากข้อความเท็จมีผลต่อข้อวินิจฉัยหรือดุลพินิจในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในเรื่องอื่น เช่น เรื่องเกี่ยวกับการกำหนดโทษหนักเบา จำนวนค่าเสียหาย จะรับเอกสารเป็นพยานหรือไม่ ควรเลื่อนคดีหรือไม่ ก็ถือว่า ข้อความเท็จที่ส่งผลต่อข้อวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเป็นข้อสำคัญในคดีเช่นเดียวกัน ทองธารเหลืองเรื่องรอง